NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

Pedido : 3200854212	Fecha: 19.02.2021 Impreso: 19.02.2021
Número Proveedor: 100847150 ADN Comunicació S.L. Industria 127 ES - 08025 Barcelona España B63633093 Telefono: 93 4507241 Fax: 93 5454525 e-mail: adn@adncomunicacio.com **Su Referencia:** **Oferta/Fecha:** **Para la atención de:**	**Condición de compra:** **Moneda:** EUR Euro europeo **Fecha de Entrega:** 24.02.2021 **Nuestra Referencia:** **Contacto:** ES OC Serv Cons Lidia Cerro Telefono: Fax: LIDIA.CERRO@ES.NESTLE.COM
Entregar en: ES HO Nestle Espana Nestlé España S.A. C/Clara Campoamor 2 ES - 08950 Esplugues de Llobregat España	**Facturar a:** NESTLÉ ESPAÑA, S.A c/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat ESA08005449

El Código de Abastecimiento Responsable de Nestlé:

Nuestro Código de Abastecimiento Responsable de Nestlé, describe los requisitos y formas de trabajo que aplicamos junto con nuestros proveedores para garantizar el suministro sostenible, a largo plazo, de materiales y servicios para Nestlé. Éste establece estándares básicos no negociables, así como también prácticas de sostenibilidad importantes y urgentes, para las cuales les pedimos a nuestros proveedores, sus empleados, agentes y subcontratistas que sean respetadas y se cumplan en todo momento al realizar negocios.

Este Pedido se ha creado automáticamente y consecuentemente es válido sin la firma manuscrita de la persona que lo ha creado.
Este Pedido está sometido al Código de Abastecimiento Responsable de Nestlé: www.nestle.com/suppliers

Indicar en toda la documentación entregada conjuntamente con la mercancía así como en facturas:
número y descripción del material Nestlé, número de albarán, **número de pedido**, fecha factura.

Las facturas deberán ser generadas a la fecha de entrega de la mercancia o de realización del servicio para asegurar el pago en fecha acordada.
Para proveedores adheridos a Tungsten # Einvoice: contactar www.tungsten-network.com o contactar tungsten-network.suppliers@pt.nestle.com (email de PT) o tungsten-network.suppliers@es.nestle.com (email de ES)
Simplemente entrar con su cuenta para ver el estado de sus facturas: https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx
Para proveedores no adheridos a Tungsten, pueden registrarse en https://portal.tungsten-network.com/mvc/registration
para enviar electrónicamente sus facturas a Nestlé España S.A.: AAA993375252
Para facturas en formato PDF remitirlas a la siguiente dirección: gruponestle@sga.es
IMPORTANTE: Para cualquier incidencia relacionada con el pago de esta factura contacten con el buzón de correo:
NBSFS.APCRC-IBERIA@es.nestle.com o bien con el telf.: +34 91 275 44 11

Condiciones de Pago :

Pago a 60 dias fecha fra

N° Item	**N° Material**	**Cod. Art. Proveedor**	**Descripción**

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

N° Item	N° Material	Cod. Art. Proveedor	Descripción		
	Cantidad	Unidad	Fecha de entrega	Precio/Unitario	Valor Total
	Cantidad	**Unidad**	**Fecha de Entrega**	**Precio/Unitario**	**Valor Total**
10	90072209		Cambios en la Guía Nutriplato Feb 2021 A		
	1	unidad		685,00	685,00

Valor neto total sin IVA (valor neto total) **685,00**

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

Términos y condiciones del pedido

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA

1.Ámbito de aplicación. Los términos de esta orden de compra ("PO") serán de aplicación a la adquisición de los servicios ("Servicios") o de bienes (incluyendo materias primas, otros productos distintos, y maquinaria) ("Bienes") descritos al anverso de esta PO, realizados por la sociedad identificada en esta PO como "Comprador" a la sociedad identificada en esta PO como "Proveedor".
En caso de que un acuerdo escrito aplicable a la compra arriba mencionada haya sido firmado entre el Comprador y el Proveedor, o entre el Comprador o Proveedor y cualquier afiliado del otro, o entre los afiliados del Comprador y el Proveedor (en todo caso, el "Acuerdo Marco"), la compra de Bienes o Servicios bajo esta PO se regirá por el Acuerdo Marco, siendo lo siguiente de aplicación: (i) si el Acuerdo Marco detalla qué términos complementarios de esta PO son válidos, los únicos términos válidos de esta PO serán aquellos expresamente identificados en el Acuerdo Marco; o (ii) si el Acuerdo Marco no indica qué términos complementarios de esta PO son válidos, la PO se aplicará complementariamente al Acuerdo Marco, pero en caso de contradicción, el Acuerdo Marco prevalecerá.
Esta PO se considerará aceptado por parte del Proveedor cuando tenga lugar la primera de las siguientes situaciones: (i) si el Proveedor acepta expresamente esta PO en cualquier forma, (ii) si el Proveedor comienza a ejecutar esta PO de cualquier forma, o (iii) cuando el Proveedor acepte cualquier pago del Comprador bajo esta PO.
Cualquier término y condición en la oferta, acuse de recibo, facturas o cualquier otra forma escrita del Proveedor, relacionada con la transacción establecida por esta PO, independientemente de su redacción o forma, o recibido por el Comprador no será aplicable ni válido. Esta PO sustituirá y reemplazará cualquier acuerdo online de usuario final (clickwrap o browsewrap) incluido en los Servicios o en cualquier producto derivado de esta PO. La aceptación de Bienes o Servicios entregados de conformidad con esta PO no constituirá una aceptación de los términos y condiciones del Proveedor, ni operarán éstos de ninguna manera en el sentido de modificar o cambiar los términos y condiciones aquí contenidos, que tendrán pleno efecto.
Cualquier referencia a la oferta o propuesta del Proveedor en el anverso del presente documento no se interpretará en el sentido de que ésta incorpore ninguna previsión de la oferta o propuesta del Proveedor que sea incompatible o entre en conflicto con cualquier disposición establecida en esta PO, o cualquier disposición pre-impresa contenida en ésta, quedando dichas previsiones expresamente excluidas por el presente documento.
Todas las comunicaciones anteriores (excluyendo los términos de cualquier Acuerdo Marco) serán derogadas y revocadas, y ninguna estipulación o acuerdo por parte del Proveedor o cualquiera de sus dirigentes, agentes o empleados serán vinculantes para el Comprador a menos que estén contenidos en el Acuerdo Marco, esta PO o aquí referenciados. Ninguna costumbre local, general o comercial o curso previo de negociación o ejecución alterará o variará los términos de este documento.
2. Definiciones. A los efectos de esta PO: (i) "Afiliado" significa cualquier compañía que controle, sea controlada, o esté bajo control común con el Comprador o Proveedor, entendiéndose como "control" la propiedad, directa o indirecta, del cincuenta por ciento o más de los derechos de voto de una sociedad; (ii) "Evento de Fuerza Mayor" significa un evento causado por una circunstancia ajena al control razonable de una parte y que no pudo haber sido prevista o evitada con el ejercicio de toda la diligencia debida; por ejemplo: catástrofes naturales, guerra, cortes de energía, disturbios y conflictos sociales, actos de terrorismo, huelgas de trabajo (las huelgas y otros disturbios laborales que afecten a una sola parte y no sean causadas por una huelga general o de masas no constituirán una demora excusable), disturbios, incendios, inundaciones, tormentas, actos de la naturaleza o casos fortuitos, acciones gubernamentales y terremotos; iii) "Derechos de Propiedad Intelectual" o "DPI" se definen como nombres comerciales, marcas registradas, logotipos, marcas, marcas de servicio, imagen de marca, derechos de autor, diseños, patentes, know-how, secretos comerciales, certificación de plantas y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, registrados o no; (iv) "Leyes" significa cualquier ley, reglamento, decreto-ley, regla, estatuto, ordenanza o acto establecido o promulgado por las autoridades competentes, ya sean nacionales, federales, estatales, provinciales o locales, así como tratados y convenciones internacionales; y (v) ambos términos Bienes y Servicios incluyen todo el trabajo, mano de obra, actividades, materiales, maquinaria, suministros, transporte y supervisión necesarios para el correcto y completo cumplimiento de los referidos Bienes y Servicios.
3. Cantidades. La cantidad de Bienes o Servicios entregados por el Proveedor al Comprador no será diferente de aquella especificada en la cara de esta PO, y ninguna otra modificación de esta PO será efectiva a menos que dicho cambio o modificación sea autorizada por el Comprador por escrito. Si las cantidades entregadas no son las mismas acordadas, el Comprador podrá ejercer uno o más de los siguientes remedios: (i) cancelar el PO en todo o en parte; (ii) negarse a aceptar cualquier entrega de Bienes o prestaciones de Servicios posterior, o (iii) reclamar daños y perjuicios por cualquier coste, pérdida o gasto incurrido por el Comprador que en relación con el incumplimiento del Proveedor de su obligación de entregar las cantidades acordadas de Bienes o Servicios.
4. El plazo de entrega. El tiempo es esencial. El Proveedor entregará los Servicios y los Bienes en la (s) fecha (s) especificada (s) en el anverso de esta PO. Si no se pueden cumplir las fechas de entrega, el Proveedor deberá informar inmediatamente al Comprador por escrito de la(s) mejor(es) fecha(s) de entrega del Proveedor, con sujeción a la aceptación del Comprador. Si las entregas no se realizan en el momento acordado, el Comprador podrá ejercer uno o más de los siguientes remedios: (i) solicitar al Proveedor que envíe los Bienes por otra ruta diferente a la designada para acelerar la entrega (el coste de los medios alternativos de envío será asumido por Proveedor);(ii) cancelar, en todo o parte la PO; (iii) negarse a aceptar cualquier entrega de Bienes o prestación de Servicios posterior; (iv) recuperar del Proveedor cualquier gasto razonablemente incurrido por el Comprador en la obtención de Bienes o Servicios sustitutivos de otro proveedor, o (v) reclamar los daños y perjuicios por cualquier coste, pérdida o gasto incurrido por el Comprador en relación con la falta de entrega de los Bienes o los Servicios en el plazo previsto.
5. Precio y condiciones de pago. El precio de los Bienes o Servicios es el precio indicado en el anverso ésta PO e incluye todos los cargos por producción, embalaje y carga, y cualesquiera otros cargos relacionados con los Incoterms aplicables (ver Artículo 10). No se aceptarán cambios en el precio a menos que el Comprador lo haya autorizado por escrito antes del envío de Bienes o ejecución de los Servicios. El Comprador pagará al Proveedor dentro del plazo establecido en la PO aplicable después de recibir la factura no controvertida del Proveedor por los Bienes o Servicios debidamente entregados y conformes. El Proveedor cumplirá con todas las instrucciones del Comprador en relación con el proceso de facturación y pago. Los pagos anticipados, en su caso, se realizarán considerando la futura ejecución total y satisfactoria de los Servicios o entrega de los Bienes, y constituirán un anticipo recuperable en caso de ejecución no satisfactoria, incompleta o incumplimiento de los Servicios o entrega de los Bienes.
El retraso en los pagos será notificado al Comprador por el Proveedor y resuelto amistosamente entre ellos, sin que el Proveedor esté facultado para suspender el cumplimiento de esta PO.
El Proveedor asumirá el riesgo de fluctuaciones monetarias desfavorables entre el momento de la facturación y el momento del pago.
Sin perjuicio de cualquier otro derecho o remedio, el Comprador se reserva el derecho de compensar cualquier cantidad que le sea adeudada en cualquier momento por el Proveedor con cualquier cantidad pagadera por el Comprador al Proveedor.
6. Calidad. El Proveedor llevará a cabo las pruebas de control de calidad de los Bienes de acuerdo con los estándares de calidad y emitirá certificados de conformidad o análisis, según lo requiera el Comprador, o según aquello acordado por escrito con el Comprador. El Proveedor remitirá gratuitamente al Comprador muestras de aquellos Productos, ingredientes y materiales de embalaje que se utilizarán en la fabricación y embalaje de los Bienes que el Comprador pueda razonablemente requerir de vez en cuando, para permitir que el Comprador supervise el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones. En caso de que el Proveedor tenga conocimiento de la existencia de cualquier problema de calidad o técnico relacionado con cualesquiera Bienes que estén bajo el control del Proveedor, el Proveedor garantizará que los Productos afectados, o considerados como afectados, por el problema se mantienen separados de todos los demás, y que no abandonarán las instalaciones del Proveedor sin el consentimiento previo del Comprador. El Proveedor establecerá (con la aprobación previa del Comprador) los procedimientos de notificación con el fin de identificar la naturaleza y alcance del problema en cuestión y resolver el mismo, así como mantener informados a los representantes asignados del Comprador de todos los progresos realizados en estas áreas.
7. Embalaje. Almacenamiento. El Proveedor deberá empaquetar todos los Bienes correcta y legalmente para un envío seguro e inocuo al Comprador, o como se establezca en esta PO, o bien de cualquier otra manera indicada por el Comprador. No se permitirá ningún cargo por el embalaje, encajonado, o por el transporte

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

a menos que éste sea aceptado por escrito por el Comprador. El Proveedor será responsable por las roturas, escasez y daños causados por un embalaje o almacenamiento inadecuado. El almacenamiento deberá ser apropiado para el tipo de Bienes y deberá hacerse en un lugar seco, limpio, y prueba de aves, insectos y roedores.
8. Transporte. El transporte se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el anverso de esta PO, o según las instrucciones del Comprador. El Proveedor responderá y pagará cualquier exceso en el coste de transporte derivado del incumplimiento por parte del Proveedor de las instrucciones del Comprador. En cualquier caso, el transporte debe realizarse en vehículos limpios y seguros. El Proveedor garantiza que los costes de transporte incluidos en el precio de la PO no excederán los costes de transporte reales pagados efectivamente por el Proveedor.
9. Documentación necesaria. El número de pedido deberá aparecer en todos los envases, papeles, hojas de embalaje, facturas y demás correspondencia o documentos relacionados con esta PO. El Proveedor cumplirá con todas las instrucciones del Comprador con respecto al etiquetado de los Bienes y documentación relacionada. El Proveedor será responsable, de acuerdo con los Incoterms aplicables, de todos y cada uno de los deberes, solicitudes, documentación y mantenimiento de registros o devoluciones que puedan ser requeridos por los servicios personalizados aplicables, en relación con la venta y entrega de Bienes por parte del Proveedor y el uso por el Comprador. El Proveedor responderá y asumirá todos los costes derivados de cualquier error u omisión en el desempeño de lo establecido en el presente documento.
10. Título y transferencia del riesgo. El riesgo sobre los Bienes será transferido al Comprador de acuerdo con el Incoterm establecido en la PO. En ausencia de esa información, el Incoterm aplicable será el FCA. El título de los Bienes Comprador se transferirá al Comprador junto con el riesgo, de acuerdo con lo establecido en este documento.
11. Garantías. Sin perjuicio de cualquier otra garantía incluida en esta PO, o en las Leyes aplicables, el Proveedor garantiza que los Bienes o los Servicios suministrados de conformidad con esta PO son: (i) adecuados y suficientes para la finalidad prevista la que están destinados; y (ii) conformes con las especificaciones, dibujos, muestras, archivos electrónicos, documentos, instrucciones, descripciones de diseño, estándares de funcionamiento de la industria aplicable u otras descripciones, si las hubiere, especificadas en esta PO o que hayan sido proporcionadas al Proveedor por el Comprador de cualquier forma ("Especificaciones"). El Proveedor no modificará ni cambiará ninguna Especificación sin la aprobación previa por escrito del Comprador. Cualquier cambio que pueda afectar el funcionamiento del producto, especialmente el cambio de lugar de origen, los ingredientes, o el procesamiento, será implementado sólo tras la previa aprobación por escrito del Comprador. Cualquier especificación adjunta constituirá parte integrante e inseparable de esta PO. El Proveedor proporcionará al Comprador, antes del inicio de la ejecución de esta PO, copias del manual del fabricante, modelos, diseños, dibujos, documentos, instrucciones de instalación y folletos de conservación y mantenimiento para su aprobación. El Proveedor será responsable de todos los errores u omisiones en cualquiera de los dibujos, cálculos o detalles por él proporcionados, independientemente de que el Comprador haya aprobado, o no, dicha información. Los Bienes y los Servicios serán suministrados sobre la base de que el Proveedor se presenta como un experto en todos los aspectos de la ejecución de la PO y tiene pleno conocimiento del propósito para el cual el Comprador los requiere.
El Proveedor garantiza al Comprador que todos los Bienes suministrados al mismo en virtud del presente: (i) son comercializables, de buena calidad, libres de defectos (manifiestos u ocultos) y, en el caso de productos comestibles, inocuos y aptos para el consumo humano o animal (según corresponda) ;(ii) han sido fabricados o cultivados en una instalación o en condiciones que estén libres de cualquier contaminación, microbiológica o de otro tipo, con la diligencia debida, y utilizando las medidas de higiene y control de calidad necesarias; y (iii) han sido procesados o producidos de acuerdo con las Leyes aplicables (incluyendo las Leyes del lugar de destino final de los Bienes) así como que no sean adulterados, marcados o etiquetados erróneamente, ni contendrán ningún ingrediente, colores aditivos, químicos, o elementos que no hayan sido indicados como ingrediente de dichos Bienes al Comprador y que no hayan sido debidamente aprobados o certificados para su inclusión en dichos Bienes por todas las autoridades competentes que tengan jurisdicción o autoridad sobre dichos Bienes. El Proveedor se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para conseguir certificación independiente de que el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria del Proveedor cumple con las Leyes de Seguridad Alimentaria. El Proveedor proporcionará al Comprador una copia de dicha certificación, o cualquier denegación de ésta, emitida por la entidad u organismo independiente de certificación, inmediatamente tras su recepción
El Proveedor garantiza, asimismo, que: (i) es apto, calificado y competente para cumplir con sus obligaciones bajo esta PO; (ii) tiene título absoluto y válido sobre los Bienes suministrados, así como que en el momento de la entrega estará libre de todos los gravámenes, garantías reales o cargas de cualquier tipo sobre los Bienes; (iii) cumplirá con todas las Leyes aplicables de cualquier jurisdicción, ya sea la suya o aquella en la cual los Bienes o Servicios sean proporcionados o recibidos, incluyendo leyes sobre control de exportación, importación, sanciones aduaneras y económicas, anticorrupción, anti-soborno, patentes, marcas, derechos de autor, fiscales, seguridad alimentaria, laborales y de seguridad laboral, medio ambiente, derechos del consumidor, etiquetado, estándares electrónicos; (iv) cumplirá con todas las normas, códigos u otras obligaciones voluntarias de la industria, por ejemplo: normas de seguridad y salud aplicables a las operaciones de fabricación; (v) el suministro de los Bienes y ejecución de los Servicios no dará lugar a ningún incumplimiento por parte de ninguna persona de ninguna Ley o derechos de terceros, y (vi) el Proveedor ha adoptado todas las acciones y programas necesarios para identificar, controlar y evitar infracciones penales dentro de su organización relevante y en las relaciones con terceros (por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, anticorrupción, anti-soborno, competencia, infracciones penales contra empleados, seguridad social y autoridades fiscales). El Comprador puede solicitar al Proveedor que le muestre evidencias de tales acciones y programas.
Sin perjuicio de cualquier otro derecho o remedio que el Comprador pueda ostentar, en virtud de esta PO, el Acuerdo Marco (si existe), o las Leyes aplicables, si algún Bien o Servicio no cumple con cualquier garantía contenida en esta PO (incluso después de la aceptación, pago o uso de los Bienes o Servicios por el Comprador), o el Proveedor no cumple con cualquiera de los términos o garantías bajo esta PO, el Comprador podrá, a su elección, ejercer uno o más de los siguientes remedios: (i) cancelar, en todo o parte la PO aplicable; (ii) solicitar al Proveedor que repare las faltas de conformidad, averías o defectos, a expensas del Proveedor; (iii) solicitar una reducción del precio de compra; (iv) rechazar los Bienes o Servicios con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12; (v) negarse a aceptar cualquier otra entrega Bienes o prestación de Servicios posterior; (vi) Ejecutar, a expensas del Proveedor, cualquier trabajo necesario para que los Bienes o los Servicios cumplan con la PO, y (vii) reclamar todos y cada uno de los daños y perjuicios derivados de ello.
12. Inspección y rechazo. Sin perjuicio de cualquier pago previo, todos los Bienes y Servicios estarán sujetos a inspección y prueba después de la llegada al destino final, entrega o ejecución, según sea el caso, y en el caso de los Bienes, si se van a incorporar a una instalación operativa, la inspección y prueba de los Bienes podrá hacerse bajo condiciones de funcionamiento después de la instalación de los mismos. Si se especifican, o se hace referencia, a procedimientos específicos de aceptación o criterios de aceptación en el anverso de la presente PO, el Proveedor y el Comprador (o cualquiera de ellos, según corresponda) llevarán a cabo las actividades relacionadas con los procedimientos de aceptación. Si durante el período de prueba, los Productos no funcionan de acuerdo con los criterios de aceptación, el Proveedor, sin coste alguno para el Comprador, y con el acuerdo previo de éste, llevará a cabo aquellas correcciones, ajustes, o modificaciones, necesarias y apropiadas a fin de que los Bienes sean conformes. Si al inspeccionar o probar los Bienes o Servicios, o cualquier parte de los mismos, resulta que éstos no son conformes, o son insatisfactorios, defectuosos, de calidad o acabado inferior, o no cumplen con las garantías o las especificaciones aplicables, o no cumplen con cualquier otro requisito del Comprador o de esta PO, entonces sin perjuicio de cualquier otro derecho o remedio, el Comprador podrá rechazar los Bienes o los Servicios (en su totalidad o en parte) y devolverlos al Proveedor a riesgo y coste de éste último, sobre la base de que un reembolso completo de los Bienes o Servicios devueltos será abonado inmediatamente por el Proveedor. Asimismo, el Comprador podrá ejercer uno o más de los siguientes remedios: (i) cancelar, total o parcialmente la PO aplicable; (ii) solicitar una reducción del precio de compra si el rechazo es parcial; (iii) negarse a aceptar cualquier otra entrega de Bienes o prestación de Servicios posterior; (iv) Ejecutar, a expensas del Proveedor, cualquier trabajo necesario para que los Bienes o los Servicios cumplan con la PO, o (v) reclamar todos y cada uno de los daños y perjuicios relacionados.
Ni la inspección, ni la falta de inspección, ni la aceptación o pago de Bienes o Servicios, liberarán al Proveedor de ninguna de las garantías u otras disposiciones de esta PO, ni perjudicará el derecho del Comprador a rechazar los Bienes o Servicios no conformes o hacer reclamaciones relacionadas con los mismos. Cualesquiera Bienes (que, a los efectos de esta disposición, incluirán cualquier trabajo en proceso), rechazados por el Comprador, que estén en posesión o bajo el control del Proveedor, y que hayan sido calificados por el Comprador como no reacondicionables o recuperables, serán destruidos por el Proveedor a sus expensas, de manera que se excluya totalmente su reutilización por el ser humano o, salvo que el Comprador consienta lo contrario, el consumo animal. Si el Comprador determina que tales Bienes (o trabajos en proceso) son reacondicionables o recuperables, el Proveedor eliminará toda identificación del Comprador y

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

dispondrá de los mismos tal y como haya sido acordado por escrito por ambas partes. El Proveedor retirará inmediatamente los Bienes rechazados de las instalaciones del Comprador, salvo que el Proveedor solicitara específicamente un almacenamiento temporal, que será a expensas y riesgo del Proveedor. El Comprador se reserva el derecho de cobrar tarifas de almacenamiento por las mercancías rechazadas y no recogidas en el plazo de 1 semana desde la comunicación del rechazo de las mismas.
Cualquiera de las actividades relacionadas con la recepción, inspección, prueba, aceptación o rechazo mencionadas anteriormente podrá ser realizada por un Afiliado del Comprador, o por cualquier tercero designado por el Comprador, y será considerada, y tendrá el mismo efecto, que si hubiera sido realizado por el Comprador.
13. Trazabilidad de los ingredientes y Bienes. El Proveedor deberá poder proporcionar, en cualquier momento, detalles y datos sobre el origen exacto de los ingredientes usados para producir los Bienes, así como el movimiento de los Bienes, a fin de asegurar, en caso de problemas de calidad, la trazabilidad de los ingredientes utilizados y garantizar una retirada eficiente de los Bienes, respectivamente.
14. Retirada de productos. En caso de que el Proveedor tenga conocimiento de la existencia de cualquier falta de conformidad o defecto relacionado con los Bienes que hayan salido el control del Proveedor, y el Proveedor crea razonablemente que dicho defecto o no conformidad conlleva - o es probable que genere - un riesgo para la salud o la la seguridad de los consumidores, la posible intervención de las autoridades competentes, o un riesgo de publicidad negativa o controversia pública en relación al Comprador o sus Afiliados, se aplicarán las siguientes disposiciones: (i) Tan pronto como cuando tenga conocimiento del problema, el Proveedor lo notificará inmediatamente al Comprador. Toda notificación de este tipo incluirá, como mínimo: a) la identidad y cantidad de Bienes afectados, b) cualquier información de codificación relevante (si existiera), c) cualquier otra información pertinente que pudiera ser útil para rastrear los Bienes (o los productos que contuvieren los Bienes); (ii) los representantes del Proveedor y el Comprador se reunirán tan pronto como sea posible a fin de acordar las medidas que el Proveedor deberá implementar para solucionar los problemas derivados de dichos defectos o falta de conformidad; (iii) El Comprador tendrá derecho a exigir el cese inmediato de la producción de los Bienes, requerir la retirada de éstos y exigir la destrucción de los Bienes.
No sólo por las razones descritas anteriormente, sino también en el caso de que el Comprador, a su propia discreción, inicie una retirada o destrucción de los Bienes (o productos que contengan los Bienes), o que se ordene o recomiende la retirada de éstos por parte de las autoridades gubernamentales competentes, el Proveedor prestará su total cooperación y compartirá toda la información con el Comprador.
Todos los gastos relacionados con la retirada (por ejemplo, el coste de transportar, almacenar, administrar y destruir el producto retirado), así como todos los daños sufridos por el Comprador, sus Afiliados o terceros afectados, serán asumidos y compensados por el Proveedor en la medida en que el origen de la medida, el problema, o la retirada se deba a cualquier incumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones o garantías en virtud de la presente PO, o a cualquier acto negligente o ilícito del Proveedor, sus empleados, agentes, contratistas o representantes.
15. Materiales del Comprador. Cualquier material propiedad del Comprador, o de cualquiera de sus Afiliados, que el Comprador entregue al Proveedor, o que llegue a la posesión del Proveedor a causa de esta PO, permanecerá en todo momento bajo la propiedad exclusiva del Comprador. Estos materiales pueden incluir cualquier tipo de herramientas de impresión o matriz, gráficos, dibujos, modelos, fotografías, software, equipo, envase, productos, prototipos, muestras, materias primas, ingredientes o material promocional. El Proveedor: (i) utilizará los materiales únicamente para cumplir con sus obligaciones bajo esta PO; (ii) los devolverá al Comprador a petición de éste, o a la finalización o terminación de esta PO; (iii) los mantendrá bajo su custodia en condiciones de seguridad e identificados como propiedad del Comprador, a riesgo del Proveedor, y no los transferirá o revelará a terceros; (iv) mantendrá los materiales en buenas condiciones hasta que sean devueltos al Comprador, (v) no dispondrá de ellos ni los usará de una manera distinta a las instrucciones proporcionadas por escrito por el Comprador, y (vi) no usará respecto a éstos ingeniería inversa, descompilará, fraccionará, replicará, reprocesará o particionará, ni hará que los mismos sean objeto de ingeniería inversa, descompilados, fraccionados, replicados, reprocesados o particionados.
16. Propiedad intelectual. El Proveedor entiende que cualesquiera derechos de propiedad intelectual propiedad de, o licenciado a, el Comprador o sus Afiliados ("DPI del Comprador") son activos valiosos. Los DPI propiedad del Comprador que sean compartidos con el Proveedor en relación con esta PO serán utilizados por el Proveedor únicamente en los Bienes o Servicios proporcionados bajo esta PO. Con el fin de garantizar la preservación de los DPI del Comprador, el Proveedor se compromete a no vender o distribuir de otro modo los Bienes o productos adquiridos bajo esta PO, que usen cualquiera de los DPI del Comprador, a nadie más que al Comprador o sus Afiliados sin aprobación previa por escrito del Comprador. Ninguna disposición de esta PO será interpretada en el sentido de conceder ninguna licencia, explícita o implícita, título u otro derecho sobre los DPI del Comprador en beneficio del Proveedor, a menos que así se establezca en esta PO o se haya acordado expresamente por escrito lo contario.
El Proveedor acepta que todos los DPI desarrollados en la ejecución de esta PO, o a petición del Comprador, relacionados con los productos del Comprador, la formulación, el envasado, la tecnología, los procesos, las Especificaciones, u otros DPI o Información Confidencial del Comprador, incluyendo cualquier mejora o modificación de los mismos (#DPI Desarrollados") será propiedad exclusiva del Comprador o de sus Afiliados (tales derechos incluyen, a título enunciativo y no limitativo, el derecho a registrar la protección para ese DPI Desarrollado). En la medida en que los DPI Desarrollados no se otorguen automáticamente al Comprador, el Proveedor asigna irrevocablemente al Comprador (o sus respectivos Afiliados), mediante el presente, todos los derechos, títulos e intereses en, y a, todos los DPI Desarrollados, comprometiéndose a que, tanto él como sus empleados, ejecuten todos los documentos que puedan ser necesarios para que esta disposición sea efectiva. El Proveedor se compromete a proporcionar al Comprador, por escrito, información plena y completa, así como los documentos relacionados con el DPI Desarrollado, en el formato e idioma especificados por el Comprador. El Proveedor se compromete a: (i) no utilizar, directa o indirectamente, el DPI Desarrollado para ningún propósito distinto al cumplimiento de esta PO, a menos que haya obtenido el consentimiento previo por escrito del Comprador, y (ii) mantener confidencial el DPI Desarrollado, así como a no registrar cualquier protección para éste.
El Proveedor garantiza que cualquier producto generado, hecho, concebido, desarrollado, o escrito, por o en nombre del Proveedor (ya sea individualmente o en colaboración con otros) bajo esta PO, incluyendo cualquier producto tangible e intangible, bocetos, dibujos, diseños, fotos, imágenes, grabaciones, vídeos, música, planos, dibujos técnicos, invenciones, descubrimientos, mejoras, know-how, programas informáticos, incluidos los códigos fuente y objeto, y cualquier otra creación o documentación, será original, y que todas las obras generadas, y la provisión de los Bienes o los Servicios bajo esta PO, así como el uso o explotación de los productos por parte del Comprador o de sus Afiliados, no infringirá ningún derecho de terceros, incluyendo cualquier DPI perteneciente a terceros.
Cualquier DPI propiedad de, o licenciado a, el Proveedor o sus Afiliados con anterioridad a esta PO o desarrollado independientemente a ésta ("DPI del Proveedor") es, y seguirá siendo, de propiedad exclusiva del Proveedor. Si cualquier DPI del Proveedor, incluyendo cualquier software, código fuente o código objeto, fueren necesarios para la utilización de los Bienes o los Servicios por parte del Comprador o sus Afiliados, el Proveedor otorgará al Comprador y sus Afiliados una licencia mundial, no exclusiva, gratuita, irrevocable y perpetua para utilizar dichos derechos en la medida que resulte necesaria para explotar o utilizar plenamente los Bienes o los Servicios.
El Proveedor declara que ha estudiado completamente todas las Especificaciones y, sobre la base de tal estudio, su experiencia anterior, y conocimiento superior con respecto a los Bienes o los Servicios, el Proveedor ha determinado que su producción de los mismos de acuerdo con tales Especificaciones o el uso o explotación de éstos no infringe ningún derecho de propiedad intelectual de terceros.
El Proveedor indemnizará y mantendrá indemne al Comprador y a sus accionistas, Afiliados, directivos, representantes, agentes y empleados (los "Compradores Indemnes") de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, costes y responsabilidades, incluidos los honorarios de abogados y gastos legales, derivadas de cualquier infracción o reclamación relativa a la infracción de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si el Comprador, a su discreción, lo requiere, el Proveedor asumirá, a su cargo, la defensa del Comprador y la los Compradores Indemnes. En ningún caso el Comprador o sus Afiliados serán responsables ante el Proveedor por cualquier infracción o reclamación de DPI; y, en el caso de que al Comprador, o sus Afiliados, se les prohíba la operación, uso o venta de los Bienes o los Servicios relacionados, o de cualquier parte de los mismos, cubiertos por esta PO, el Proveedor tomará, a su solo cargo, todas las medidas posibles para conceder al Comprador y sus Afiliadas el derecho de operar, utilizar y vender los Bienes o los Servicios mencionados anteriormente. Si el Proveedor no puede obtener los derechos antes mencionados dentro de un plazo razonable, deberá, inmediatamente, a sus exclusivas expensas: (i) modificar dichos Bienes o Servicios, o cualquier parte de los mismos, para evitar la infracción de los DPI; o (ii) reemplazar dichos Bienes o Servicios, o cualquier parte de los mismos con Bienes o Servicios, que no infrinjan o violen dichos DPI; o (iii) eliminar dichos Bienes o Servicios, o cualquier parte de los mismos, y reembolsar al Comprador

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

cualquier pago hecho por éste, así como cualquier coste de transporte y otros gastos que hayan sido pagados o incurridos por el Comprador en relación con aquellos Bienes o Servicios, o cualquier parte de los mismos, que hayan sido eliminados. En caso de que no sea posible, el Comprador podrá terminar la PO, sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad, y de los daños e intereses a los que el Comprador y los Compradores Indemnes pudieran tener derecho.
El Proveedor se asegurará de que los materiales rechazados y desechados que lleven los derechos de propiedad intelectual (incluidos los envases) del Comprador sean destruidos y eliminados de acuerdo con las instrucciones del Comprador, de una manera que impida totalmente su reutilización. El Proveedor no venderá a terceros los materiales de embalaje que lleven los DPI de del Comprador, ni los usará para cualquier propósito que no sea el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta PO. Las ventas no autorizadas o el uso de dicho material de embalaje están expresamente prohibidos.
17. Terminación. Además de otras causas establecidas en esta PO, el Comprador tendrá derecho a terminar esta PO, y/ o todos las otras PO entre el Comprador y el Proveedor, por cualquiera de las siguientes razones: (i) insolvencia o quiebra del Proveedor; (ii) el incumplimiento por parte del Proveedor de cualquier disposición de esta PO, incluyendo el incumplimiento de cualquiera de las garantías establecidas en esta PO que sea insubsanable o que, siendo subsanable, no ha sido subsanada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación por escrito del Comprador especificando el incumplimiento y exigiendo que éste se resuelva; (iii) si en opinión, del Comprador, el Proveedor dañara o pudiera dañar las marcas, buen nombre, o reputación del Comprador, o el Comprador no estuviera razonablemente satisfecho, con la forma en que el Proveedor está gestionando su negocio, y si el Proveedor no llevara a cabo, en opinión del Comprador, los pasos necesario para remediar dicha situación dentro del período de tiempo establecido después de que la notificación acerca de ello le fuera remitida por escrito por el Comprador; (iv) si el Comprador decide modificar su estrategia de compras, modelo de negocio o necesidades, otorgando al Proveedor un preaviso mínimo de 30 días, o (v) si el Proveedor dispusiera en todo o en parte de su negocio (a otra entidad distinta a sus Afiliados) o si hubiera un cambio, directo o indirecto, públicamente anunciado o ya llevado a cabo, del control de la propiedad legal o económica del Proveedor. El Comprador no tendrá responsabilidad u obligación alguna para con el Proveedor por razón de, o como resultado de, dicha terminación; pero, el Comprador, a su discreción, podrá pagar al Proveedor los costes propios directos de la ejecución de la presente PO hasta la fecha de dicha terminación, tal y como hayan sido aprobados por el Comprador, en cuyo caso, los Bienes acabados, Servicios completados, o cualquier trabajo en proceso, pasarán a ser propiedad del Comprador a partir de la fecha de terminación y el Proveedor deberá mantenerlos de forma segura durante un período razonable de tiempo, sujeto a la recepción de instrucciones del envío u otras disposiciones remitidas por escrito al Comprador. Los derechos de resolución mencionados anteriormente existirán sin perjuicio de otros derechos y recursos legales del Comprador, independientemente de que se establezcan, o no, en esta PO, incluyendo aquellos establecidos en el Acuerdo Marco (si existiera). En caso de resolución de esta PO, sea cual fuere su causa, el Proveedor proporcionará al Comprador la asistencia que razonablemente requiera para permitir que cualquier sucesor designado por el Comprador para asumir las obligaciones del Proveedor en virtud de la PO. En caso de terminación de esta PO, independientemente de su causa, todo ello será sin perjuicio de los derechos y obligaciones del Comprador adquiridos antes de la terminación. Las disposiciones de la presente PO que, expresa o implícitamente, tengan efectos después de la terminación seguirán siendo de aplicación, sin perjuicio de la referida terminación o expiración.
Cualquier disposición de esta PO que, por su naturaleza, se extienda más allá a la terminación de esta PO seguirá en vigor incluso tras dicha terminación.
18. Indemnidad. El Proveedor indemnizará y mantendrá indemne al Compradores y a los Compradores Indemnes de cualquier reclamación (incluyendo aquellas provenientes de los gobiernos federales, nacionales, estatales, provinciales o locales, o de cualesquiera agencias o subdivisiones), exigencias, causas de acción, pérdidas, daños, responsabilidades, gastos, honorarios razonables de abogados u obligaciones de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitándose a, daños o destrucción de bienes, lesiones o muerte, pérdidas de beneficios, pérdidas de producción, interrupciones de producción y sanciones contractuales, resultantes o relacionadas, directa o indirectamente, en todo o en parte, con la ejecución por parte del Proveedor de la presente PO o resultantes de cualquier defecto u otro incumplimiento (por acción u omisión) por parte del Proveedor de sus obligaciones o garantías bajo esta PO. Si el Comprador así lo requiriera, a su discreción, el Proveedor asumirá, a su cargo, la defensa del Comprador y de los Compradores Indemnes.
19. Seguros. El Proveedor mantendrá vigente, durante todo el plazo de esta PO, un seguro de responsabilidad general, incluyendo un seguro de responsabilidad por productos, otro seguro que cubra adecuadamente la responsabilidad del Proveedor en virtud de la presente PO, o lo dispuesto en el anverso de esta PO, así como cualquier otro seguro requerido por las leyes aplicables. Todos los seguros deberán ser contratados por el Proveedor con compañías de seguros de reconocida solvencia y prestigio. A solicitud del Comprador, el Proveedor le proporcionará, sin demora, los certificados de seguro aplicables, así como evidencias del pago de las primas correspondientes. Ninguna cobertura de seguro liberará al Proveedor de sus responsabilidades, ni se considerará o interpretará como una limitación de éstas.
20. Fuerza mayor. Planificación de contingencias. Ni el Comprador ni el Proveedor serán responsables por el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones bajo esta PO, en la medida en que tal incumplimiento o retraso sea causado, o resulte de, un Evento de Fuerza Mayor. La parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá notificarlo inmediatamente a la otra parte, utilizando los medios de comunicación más rápidos a su alcance, y describiendo las circunstancias del Evento de Fuerza Mayor, así como notificar inmediatamente a la otra parte la finalización del referido el Evento de Fuerza Mayor (o del efecto del mismo en dicha parte). La parte afectada no será responsable ante la otra parte por tal incumplimiento o retraso, siempre y cuando tales Eventos de Fuerza Mayor estén debidamente probados o sean razonablemente demostrados. Si el cumplimiento del Proveedor se demora, o se ve obstaculizado, como consecuencia a un Evento de Fuerza Mayor, el Comprador no estará obligado a pagar ningún precio al Proveedor por aquellos Bienes o Servicios que no hayan no suministrados o prestados. En caso de acaeciera un Evento de Fuerza Mayor, el Comprador tendrá derecho a aplazar la fecha de entrega de los Bienes o los Servicios, de cancelar esta PO, o reducir el volumen de Bienes o cantidad de Servicios. El Comprador no será responsable ante el Proveedor por aquellos costes o gastos incurridos por éste a causa de cualquier Evento de Fuerza Mayor. Sin embargo, si el citado retraso en el cumplimiento excediera los 30 días, la parte que esté a la espera del cumplimiento podrá dar por terminado esta PO mediante preaviso escrito concedido a la otra parte con cinco días de antelación, sin que ello genere ninguna obligación ulterior para la parte que alegue una demora excusable. El citado incumplimiento, cumplimiento defectuoso, o retraso no estará justificado si: (i) la prevención del mismo fuere una obligación bajo esta PO; (ii) el retraso o incumplimiento fueren imputables a la parte incumplidora o su personal; (iii) el incumplimiento o la demora pudieron haberse anticipado, preparado o evitado mediante el uso de precauciones razonables comúnmente empleadas por las personas y entidades en el negocio de la parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor; y (iv) la demora o el incumplimiento pudieran haber sido razonablemente evitados por la parte incumplidora mediante el uso de fuentes alternativas, soluciones alternativas u otros medios.
21. Personal. El Proveedor será exclusivamente responsable de todas las obligaciones legales y laborales relacionadas con la contratación de su propio personal, y el de su subcontratista, no teniendo dicho personal relación alguna con el Comprador o sus representantes. El Proveedor asume total y exclusivamente la responsabilidad en caso de que alguno de sus empleados, o de los empleados de sus subcontratistas, interponga una reclamación, denuncia, o demanda relacionada con asuntos laborales, civiles o de cualquier otra índole contra el Comprador o los Compradores Indemnes. Asimismo, el Proveedor reconoce expresamente que el Comprador y los Compradores Indemnes no serán responsables de ningún tipo de accidente, ni de daños, enfermedades profesionales o muerte del personal del Proveedor, o de sus subcontratistas, que hubiere sido designado para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución de esta PO.
22. Confidencialidad. El Proveedor reconoce que en el curso de la prestación de los Bienes o los Servicios objeto de este documento, puede estar expuesto o recibir cierta información considerada como confidencial, o propia, del Comprador o sus Afiliados (o sus proveedores o asesores), incluyendo, pero no limitándose a, Especificaciones, información relativa a los procesos de fabricación del Comprador, maquinaria, know-how, tecnología, ingredientes, recetas, procedimientos y normas, información relativa a la producción y embalaje de los productos del Comprador u otra información (en lo sucesivo denominada colectivamente "Información Confidencial"). El Proveedor acepta que toda la Información Confidencial será tratada por el Proveedor y su personal, agentes y representantes como estrictamente confidencial, no siendo revelada a terceros, así como que ésta únicamente será usada en conexión con la ejecución de esta PO. El Proveedor se asegurará de que dicho personal, agentes, representantes o subcontratistas estén sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad que las aquí dispuestas. El Proveedor no revelará a ningún tercero que no esté conectado con el Comprador ninguna Información Confidencial obtenida por él en tanto Proveedor del Comprador, salvo, y únicamente, en caso de que esté obligado a ello por orden de un tribunal u organismo regulador competente. En dicho caso, el Proveedor lo notificará inmediatamente al Comprador, a fin que el Comprador pueda oponerse a dicha divulgación. El Proveedor restringirá la divulgación de la Información Confidencial dentro de su propia organización a aquellas personas que estén directamente relacionadas con esta PO, y que hayan sido informadas de

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

las obligaciones del Proveedor bajo el mismo. El Proveedor acepta que al finalizar su condición de Proveedor del Comprador, o cuando así lo requiera el Comprador, devolverá al Comprador la Información Confidencial, y no conservará ninguna nota de la Información Confidencial, dibujo, modelo u otras reproducciones similares. Salvo previa autorización por escrito del Comprador, el Proveedor no deberá mencionar sus relaciones comerciales con el Comprador, utilizar los DPI del Comprador, o el nombre del Comprador, en ninguna publicidad, video promocional, sitio web, folleto o publicación, o en ninguna otra forma. El Proveedor y sus empleados mantendrán la confidencialidad de las contraseñas, si las hubiere, para el sistema de acceso de información proporcionado por el Comprador. El uso compartido de contraseñas está estrictamente prohibido. El Proveedor no permitirá que se hagan fotografías, negativos, películas cinematográficas, grabaciones de video, copias, bocetos o notas de la planta, equipo, productos o procesos del Comprador, ni de ninguna parte de éstos. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán vigentes incluso tras la expiración o terminación de esta PO.
23. Protección de datos. El Proveedor cumplirá en todo momento con todas las leyes en materia de protección de datos que sean de aplicación; y, en particular, implementará aquellas medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas, así como los programas y procedimientos de seguridad adecuados para proteger los datos de carácter personal proporcionados por el Comprador contra la pérdida accidental, no autorizada o ilegal de éstos, la alteración de los mismos, la revelación o acceso de éstos, o su procesamiento.
24. Derechos de auditoría. El Comprador tendrá derecho, concediendo un preaviso razonable al Proveedor, a acceder, por sí mismo, o mediante sus representantes (incluyendo terceros autorizados), a aquellas instalaciones relevantes del Proveedor donde se estén procesando, produciendo o empaquetando los Bienes, o se presten los Servicios, a fin de asegurar el cumplimiento por parte del Proveedor de esta PO, las Leyes aplicables y las políticas de Nestlé referidas en el Artículo 25. En dichas ocasiones, el Proveedor pondrá a disposición del Comprador sus registros escritos, le autorizará el acceso a materias primas, materiales de embalaje, suministros, y a aquellas instalaciones asociadas de producción y almacenamiento. El Comprador y sus representantes tendrán derecho a supervisar los procedimientos de producción durante el horario laboral así como a recoger muestras. Las auditorías no liberarán, en modo alguno, al Proveedor de sus obligaciones o responsabilidades. La citada notificación previa no será necesaria cuando la salud pública o la seguridad alimentaria estén en riesgo. Si una auditoría revela que el Proveedor no ha cumplido con sus obligaciones, deberes, garantías o compromisos, el Comprador podrá, a su criterio: (i) cancelar esta PO con efectos inmediatos; (ii) conceder al Proveedor un período adicional que sea razonable para rectificar dichos fallos. En este último caso, si el Proveedor no rectificara los fallos dentro del plazo previsto, el Comprador tendrá derecho a finalizar, con causa, la PO, con efectos inmediatos, y sin perjuicio de cualesquiera otros remedios disponibles.
Con el fin de proteger los DPI del Comprador, el Comprador tendrá el derecho de supervisar el estado de los materiales de embalaje que contengan dicha propiedad intelectual, los diseños y las herramientas de impresión en posesión del Proveedor o sus subcontratistas. El Proveedor reconoce y acepta el derecho del Comprador a entrar en y auditar las instalaciones y locales del Proveedor y sus subcontratistas, sin previo aviso, para los fines arriba mencionados.
25. El proveedor y sus afiliados, subcontratistas y proveedores deberán cumplir con el Código de Abastecimiento Responsable de Nestlé (como actualizado en www.nestle.com/suppliers). A petición de Nestlé, el proveedor deberá: (i) llevar a cabo, a su cargo, una auditoría ética (SMETA, RBA, Ecovadis, o cualquiera especificada por Nestlé) en las instalaciones donde sus productos o servicios son producidos o llevados a cabo. Dicha auditoría deberá ser llevada a cabo por una compañía acreditada por Nestlé y el proveedor deberá compartir los resultados a través de SEDEX (o cualquiera especificada por Nestlé); y/o (ii) llevar a cabo, a su cargo, una de las certificaciones de seguridad y calidad alimentaria reconocidas por GFSI, cómo indicado en www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html, en las instalaciones donde sus productos son producidos. Esta auditoría será llevada a cabo por una institución de certificación acreditada; (iii) proporcionar la trazabilidad del producto hasta el origen de las materias primas, así como demostrar mejoras continuas en relación a las prácticas éticas en los puntos de origen.
26. Impuestos. A menos que el Comprador hubiera acordado lo contrario por escrito, los precios en esta PO no incluirán IVA, pero sí todos los demás cargos e impuestos. La inclusión o exclusión de los derechos de aduanas dependerá del Incoterm aplicable. El Proveedor proporcionará al Comprador una factura válida y formalmente correcta de IVA para permitir que el Comprador pueda reclamarlo, si lo hubiera. El Comprador llevará a cabo sus mejores esfuerzos para asegurarse de que los impuestos retenidos se minimicen en la medida de lo posible bajo las Leyes aplicables, y proporcionará todos los documentos necesarios para que el Proveedor pueda reclamar el reembolso de los impuestos retenidos bajo tratado fiscal aplicable, si lo hubiere. El Proveedor será responsable de cualquier retención de impuestos que no pueda recuperarse. A los efectos de este párrafo, los impuestos retenidos se definen como cualquier impuesto retenido u otras deducciones y obligaciones impuestas por cualquier autoridad legal, gubernamental o de otra índole, a los pagos hechos por el Comprador al Proveedor.
27. Notificaciones. Cualquier notificación u otra comunicación requerida o permitida en virtud de con esta PO será considerada como válida si ha sido realizada por escrito y dirigida a los domicilios indicados en el anverso de ésta. El Comprador y el Proveedor podrán designar una dirección diferente para notificaciones u otras comunicaciones destinadas a éstos, notificándolo con arreglo a lo indicado anteriormente.
28. Ley aplicable y jurisdicción competente. Esta PO se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de España, excluyendo sus principios de conflicto de leyes. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías no se aplicará a esta PO. En caso de que el Acuerdo mencionado en el Artículo 1 haya sido firmado por Afiliados, tanto del Comprador como del Proveedor, o por el Proveedor y Afiliados del Comprador, o por el Comprador y Afiliados del Proveedor, cualquier controversia bajo esta PO entre el Comprador y el Proveedor deberá ser escalada a sus respectivos Afiliados antes de iniciar los procedimientos mencionados en el párrafo siguiente, y sólo se iniciarán dichos procedimientos en caso de que no se llegue a un acuerdo mediante negociación directa entre los referidos Afiliados.
Las partes someterán cualquier controversia que surja en relación con esta PO, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieren, a los Juzgados y Tribunales competentes de la ciudad de Barcelona, España. La parte ganadora en cualquier disputa tendrá derecho a que se le abonen los honorarios razonables de abogados así como los costes del procedimiento y de mediación.
29. Miscelánea. (i) Esta PO sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito del Comprador y el Proveedor. En el caso de que exista un conflicto entre los términos y condiciones en el anverso de esta PO y los de ésta, regirán los primeros; (ii) La nulidad, total o parcial, de cualquier disposición de esta PO no afectará la validez o aplicabilidad de ninguna otra de sus disposiciones; (iii) Nada en esta PO se interpretará en el sentido de entender que existe una asociación o joint-venture entre el Comprador o el Proveedor, que el Proveedor actúa en calidad de agente del Comprador o sus Afiliadas, ni autorizará al Proveedor a realizar o contraer compromisos por o en nombre de Comprador; (iv) La renuncia por parte del Comprador a cualquier término, condición o disposición aquí expresada no se interpretará como una renuncia a cualquier otro término, condición o disposición de este documento, ni se considerará una renuncia respecto al incumplimiento posterior del mismo término, condición o disposición, o a cualquier disposición contenida en cualquier pedido posterior; (v) El Proveedor no delegará ningún derecho, ni cederá o transferirá derechos o reclamaciones bajo la PO sin el previo consentimiento por escrito del Comprador, siendo dicha delegación, cesión o transferencia sin dicho consentimiento por escrito nula y sin efecto. El consentimiento del Comprador a tal cesión no eximirá, en modo alguno, al Proveedor de sus responsabilidades. El Comprador puede ceder, transferir o delegar sus derechos y obligaciones bajo esta PO, incluyendo sus derechos de propiedad, total o parcial, así como su posición como parte, a cualquiera de sus Afiliadas, existentes o futuros, notificándolo previamente al Proveedor; (vi) El Proveedor será en todo momento el único responsable de los actos u omisiones de sus agentes, subcontratistas y proveedores secundarios, y asumirá la responsabilidad exclusiva por la ejecución de estos. El Proveedor gestionará a sus agentes, subcontratistas y proveedores subordinados, asegurará su cumplimiento con los estándares del Comprador y comprará materiales, pagará y resolverá todas las disputas con ellos; (vii) Para trabajar en las instalaciones del Comprador, el Proveedor cumplirá con las reglas y regulaciones de seguridad del Comprador que estén vigentes en las mismas. Cualquier incumplimiento por parte del personal del Proveedor de dicha obligación, facultará al Comprador a instruir al Proveedor que detenga el trabajo o retire el personal de las instalaciones del Comprador, debiendo el Proveedor proporcionar un reemplazo adecuado sin que ello genere coste adicional para el Comprador. El Proveedor no hará que el tiempo perdido a causa de a esta situación sea objeto de una reclamación relativa a la extensión del plazo, o por costes adicionales, o daños por parte del Proveedor. El Proveedor mantendrá las instalaciones y el trabajo libres y limpios de todos los gravámenes, y el trabajo se realizará bajo riesgo del Proveedor con anterioridad de la aceptación por escrito del Comprador; (viii) El Comprador se reserva, por el presente, todos sus otros derechos o recursos legales o equitativos; (ix) Si el Proveedor forma parte de una asociación o comprende más de una entidad, cualquier responsabilidad serán conjunta y solidaria entre éstas. Cualquier notificación remitida a una de dichas sociedades será obligatoria para el resto; (x) El Proveedor garantiza que no hay compromisos u otras circunstancias que le impidan prestar los Servicios o entregar los Bienes al Comprador (incluyendo cualquier conflicto de intereses), tal como se establece en este documento. El

NESTLÉ ESPAÑA, S.A
C/ CLARA CAMPOAMOR 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESPAÑA
ESA08005449

Proveedor notificará al Comprador, por escrito, e inmediatamente, cuando llegue a su conocimiento la existencia o la posibilidad de un conflicto de intereses. El Comprador decidirá, a su criterio, el curso de acción a emprender después de dicho aviso; (xi) El Proveedor informará al Comprador por escrito de: a) cualquier incumplimiento o incidente relacionado con las Leyes medioambientales o de protección medioambiental, ocurrido durante la ejecución de esta PO, y b) cualquier inspección o procedimiento administrativo relacionado con la actividad del Proveedor o su impacto en el medioambiente, que pueda tener algún efecto o consecuencia en la ejecución de esta PO; (xii) Nada de lo establecido en este documento se interpretará en el sentido de que concede exclusividad al Proveedor en el suministro de Bienes o Servicios.